



PUTUSAN
Nomor 3724 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDY, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi, Gang VI, Nomor 12, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang berdomisili di Jalan Merdeka Selatan, RT 19, RW 7, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herawan Utoro dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 18 B, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT AGRO PLANKAN LESTARI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ketut Artama, berkedudukan di Dusun Seberang Kapuas, RT 06, RW 03, Seberang Kapuas, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd., S.H., M.H., M.Si., MBA., C.Med., CPCD dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum BS&R, beralamat di Jalan Raya Gading Indah, Blok C31, RT 13, RW 18, Kelapa Gading Indah Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023



BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKADAU, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, Kainda, S.SiT.,M.Eng., berkedudukan di Bokka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirgantara Karisma Yoma Putra, S.H. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, beralamat di Jalan Sekadau-Sintang Km.9, Komplek Perkantoran Bupati Sekadau, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat total sebesar Rp84.300.130.661,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian:

Kerugian materiil:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pembangunan pabrik seperti penebangan pokok sawit, biaya *cut and fill*, pembangunan kolam penampungan, biaya konsultan:

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan lahan pabrik Rp9.856.418.211,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);

Bunga atas pembayaran nilai kontrak pembangunan PMKS (terlambat 1 tahun) Rp16.365.933.700,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Biaya lainnya Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Potensi keuntungan yang hilang akibat tertundanya operasional PMKS (tahun pertama) Rp37.087.778.750,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Total kerugian materiil:

Rp64.300.130.661,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan produktivitas dan aktivitas kerja Penggugat menjadi terganggu serta merusak reputasi nama baik perusahaan Penggugat yang telah dibangun selama ini, semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian imateriel sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
 1. Tanah dan bangunan di Jalan Merdeka Selatan, RT 19, RW 7, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah dan bangunan di Jalan Dr. Setiabudi, Gang VI, Nomor 12, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; Namun demikian,

Apabila Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. *Exceptie obscur libel*;
2. *Exceptie plurium litis consortium*;

Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag., tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp9.092.718.211,00 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp6.827.500,00 (enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK., tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag., *juncto* Nomor 2/Akta.Pdt/2023/PN Sag., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rudy, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andry Hudaya Wijaya dan Fransiskus, Advokat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak bertanggal 9 Mei 2023 Nomor 23/PDT.G/2023/PT PTK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sanggau bertanggal 8 Maret 2023 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag.;

Dan dengan mengadili sendiri berkenan pula untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 13 Juni 2023 dan 16 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 13 Juni 2023 dan 16 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 atas nama Penggugat (PT Agro Plankan Lestari), Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 atas nama PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009, sedangkan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya dan penerbitan sertifikat hak guna usaha (SHGU) tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan pengadilan negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa adalah berawal dari keberatan Tergugat yang mengklaim sebagian objek sengketa sebagai miliknya sehingga Penggugat tidak jadi membangun PMKS ditempat yang direncanakan oleh Penggugat;

Bahwa menyatakan keberatan oleh seseorang dalam hal merasa hak atau kepentingannya diganggu bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dihukum mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/PDT.G/2023/PT PTK., tanggal 9 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag., tanggal 8 Maret 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT Agro Plankan Lestari, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3724 K/Pdt/2023